



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2018-10682423- -APN-CME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC. 1598)

VISTO el Expediente EX-2018-10682423- -APN-CME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada con fecha 12 de marzo de 2018, consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma GOSSIP S.A. por parte de la firma RAPSODIA CHILE INVERSORA S.A.

Que la citada operación fue implementada a través de la compra de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la firma GOSSIP S.A. por parte de la firma RAPSODIA CHILE INVERSORA S.A., asimismo, el accionista principal de la compañía objeto en forma previa al perfeccionamiento de la operación era el señor Don Antonio Bautista VIERCI MENDOZA (M.I. N° 245.689), titular de acciones que representaban el NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO (99 %) del capital social de la firma GOSSIP S.A.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 7 de marzo de 2018.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas

involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000), umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 21 de junio de 2018 correspondiente a la “Conc 1598”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma GOSSIP S.A. por parte de la firma RAPSODIA CHILE INVERSORA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, el Artículo 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018, y el Artículo 5° del Decreto N° 480/18.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la firma GOSSIP S.A. por parte de la firma RAPSODIA CHILE INVERSORA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 21 de junio de 2018 correspondiente a la “Conc 1598”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-29554271-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.08.08 17:18:45 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.08.08 17:18:52 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1598 | Dictamen Art. 13 (a) Ley N° 25.156

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2018-10682423—APN-CME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: *“CONC. 1598 - RAPSODIA CHILE INVERSORA S.A., ANTONIO BAUTISTA VIERCI MENDOZA, MARIA JOSE VIERCI YAKISICH, ANA MARÍA VIERCI YAKISICH Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156.”*

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 12 de marzo de 2018, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la firma GOSSIP S.A. (en adelante, “GOSSIP”) por parte de RAPSODIA CHILE INVERSORA S.A. (en adelante, “RAPSODIA CHILE”).
2. En el plano formal, la operación fue implementada a través de la compra de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de GOSSIP por parte de RAPSODIA CHILE. El accionista principal de la compañía objeto en forma previa al perfeccionamiento de la operación era el Sr. ANTONIO BAUTISTA VIERCI MENDOZA, titular de acciones que representaban el 99% del capital social de GOSSIP.¹
3. GOSSIP es una compañía dedicada al diseño y producción de indumentaria para niños —focalizada en ropa para bebés y niños de hasta 3 años de edad—, la cual se comercializa bajo la marca *Babycottons®*.
4. Por su parte, RAPSODIA CHILE es el vehículo holding alrededor del cual se encuentra articulado el «Grupo Rapsodia» —orientado al diseño, producción y comercialización de indumentaria femenina bajo la marca Rapsodia® en distintos países de Latinoamérica. En la República Argentina, las operaciones del grupo se canalizan fundamentalmente a través de LAS BLONDAS S.A., PUNTO CRUZ S.A. y DEMIBELL S.A.C.I.F.I.
5. El «Grupo Rapsodia» se encuentra controlado por el fondo L CATTERTON, el Sr. FRANCISCO DE NARVÁEZ STEUER y las Sras. MARÍA ISABEL DE NARVAEZ STEUER, JOSEFINA HELGUERA y SOL ACUÑA.

6. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 7 de marzo de 2018. La operación se notificó el día hábil posterior al del cierre indicado.²

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la Operación

7. En la Tabla 1 se consignan exclusivamente las empresas afectadas en la operación junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las Empresas Afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
LAS BLONDAS S.A (Grupo Adquirente)	Fabrica y comercializa indumentaria femenina bajo la marca Rapsodia®.
PUNTO CRUZ S.A. (Grupo Adquirente)	Corte, confección, estampería y terminado de prendas.
DEMIBELL S.A.C.I.F.I (Grupo Adquirente)	- Fabrica y comercializa productos de indumentaria. - Su negocio principal es la fabricación y comercialización de ropa interior femenina bajo la marca CaroCuore®.
GOSSIP S.A. (Objeto)	Comercializa ropa para niños bajo la marca Babycottons®.

Fuente: CNDC sobre información aportada por las partes.

8. GOSSIP es una empresa dedicada a la comercialización de ropa para niños y niñas de hasta 8 años. Por su parte, el grupo comprador fabrica y comercializa indumentaria femenina bajo la marca Rapsodia® para niñas y adultos, como también ropa interior femenina bajo la marca CaroCuore®.

9. A su vez, —a través de PUNTO CRUZ S.A.— desarrolla las actividades de corte, confección, estampería y terminado de prendas por cuenta y orden de terceros, teniendo como principales clientes a Delaostia®, Rapsodia®, Lee®, Nike®, Wrangler®, etc.

10. Por ende, de las actividades desarrolladas por las empresas involucradas en la presente operación se evidencia una superposición horizontal en la comercialización de ropa para niñas.

II.2. Efectos Económicos de la Operación

11. Debe aclararse que, si bien la superposición horizontal de producto se corresponde estrictamente a la comercialización de ropa para niñas—en virtud de la falta de información desagregada por sexos—, las partes han presentado sus participaciones considerando las ventas de ropa para niños donde se incluyen ambos sexos.

12. En 2017, la empresa objeto —GOSSIP— registró ventas de ropa para niños por \$179.360.094. Por su parte, en el mismo año, la línea de productos para niñas de Rapsodia® registró ventas por \$31.160.745. Teniendo en cuenta que las ventas totales a nivel nacional de ropa para niños pueden estimarse en \$5.594.776.608, de concretarse la operación la participación conjunta de las empresas involucradas en ropa para niños a nivel nacional sería inferior al 4%.³

13. Asimismo, considerando la información aportada por las partes y la proporción poblacional de niñas que surge del «Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010»⁴, es posible estimar las ventas totales a nivel nacional de ropa para niñas en \$2.750.951.658. Por lo tanto, en este escenario la participación conjunta de las empresas involucradas sería del orden del 7,7%.⁵

14. En virtud de lo expuesto, como surge de los nuevos «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas»,⁶ esta COMISIÓN NACIONAL considera que la presente operación puede ser evaluada sin la necesidad de definir de manera taxativa el o los mercados relevantes afectados por la misma, ya que el impacto en el escenario más restrictivo, conformado por ropa para niñas, resulta marginal.

15. En conclusión, del análisis de la presente operación no se evidencian elementos que despierten preocupación desde el punto de vista de la competencia pudiendo generar un perjuicio al interés económico general.

II.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias

16. Las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, fundamento explícitamente recogido por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en “*Clariant Participations Ltd y otros c/ Defensa de la Competencia s/ Apel Resolución Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*” (Causa 25.240/15/CA2).

17. Habiendo analizado la documentación aportada, esta Comisión Nacional advierte la presencia de cláusulas de restricciones accesorias, las cuales se encuentran estipuladas en el instrumento denominado «Oferta 2018/01 – Compraventa de Acciones».

18. La «Cláusula 10.1 | Prohibición de Competir» del instrumento reseñado dispone que el Sr. ANTONIO BAUTISTA VIERCI MENDOZA —por un plazo de CINCO (5) años a partir de la fecha de cierre— “... no podrá ni por sí, ni a través de una Afiliada, tener interés alguno (sea como accionista, director, gerente, empleado, asesor, prestamista, licenciante, licenciado, o en cualquier otro carácter) en ninguna empresa que compita con el Negocio de las Sociedades en cualquier parte del mundo...”.⁷

19. La «Clausula 10.2 | Non Solicitation» dispone —también por un plazo de CINCO (5) años a partir de la fecha de cierre de la transacción— los vendedores no podrán ni directa ni indirectamente (i) inducir a cualquier empleado de la compañía objeto a dejar su empleo, como tampoco (ii) inducir a cualquier comprador, proveedor, licenciataria, vendedor, contratista independiente, potencial cliente, inversor o persona alguna que con cualquier otro carácter detente una relación comercial con la sociedad a “... dejar de realizar negocios con compañía objeto... o modificar la relación comercial... en una forma perjudicial para las Sociedades...”.

20. Conviene también poner de resalto que, además de la jurisprudencia citada, los ya citados «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» mencionan que las partes en una operación de concentración económica tienen la facultad de estipular ciertas cláusulas o acuerdos que limiten la competencia entre ellas —en ese sentido, la normativa citada alude a la posibilidad que sean legítimamente pactadas cláusulas de no-competencia, de no captación de clientes, o de empleados.

21. No obstante, y aun cuando en los lineamientos se señala que estas limitaciones son por lo general inocuas respecto a su capacidad de generar un perjuicio a la competencia en los mercados, en ellos también se advierte expresamente que, en algunos casos particulares, las restricciones accesorias estipuladas pueden

afectar el interés económico general.

22. Para descartar esta posibilidad, debe examinarse si las disposiciones contractuales que limiten la competencia se encuentran acotadas en su alcance a los sujetos involucrados en la operación de concentración económica, como así también a los productos o servicios involucrados en la transacción; por lo mismo, también debe indagarse si la duración y la cobertura geográfica establecida para las restricciones es razonable y proporcionada con respecto a sus objetivos específicos.

23. Examinadas bajo este enfoque, no se advierte que las cláusulas que han sido estipuladas en el marco de la presente operación evidencien —en los términos del artículo 7 de la Ley N° 25.156— capacidad para desvirtuar o restringir la competencia en ninguno de los mercados analizados.⁸

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

24. Conforme lo estipulado en el Artículo 81 del Decreto N° 480/2018, el cual reglamenta la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia, se aplica a las presentes actuaciones las disposiciones de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria.⁹

25. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

26. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

27. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO

28. El día 12 de marzo de 2018, las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

29. El día 19 de marzo de 2018 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 22 de marzo de 2018.

30. Finalmente, con fecha 4 de junio de 2018, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONCLUSIONES

31. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

32. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma GOSSIP S.A. por parte de RAPSODIA CHILE INVERSORA S.A., todo ello en virtud de lo

establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley N° 25.156.

33. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

¹ Es importante resaltar que el negocio jurídico celebrado entre RAPSODIA CHILE y el Sr. VIERCI MENDOZA incluyó —además de GOSSIP— el traspaso de las tenencias accionarias que este y su círculo familiar cercano detentaban en las firmas PARADIGMA S.A.C. y CLEO HOLDINGS, INC.; ahora bien, a requerimiento expreso de esta Comisión Nacional, las partes notificantes han aclarado que ninguna de estas compañías desarrolla actividad económica alguna en la República Argentina.

² Ver presentación de fecha 17 de abril de 2018 (Ver N° de Orden 16, págs. 10/13).

³ Estimación realizada por las partes en base a información proporcionada por la Cámara de la Industria de la Indumentaria.

⁴ La participación de mujeres en el grupo etario de 0 a 14 años es del 49,17%.

⁵ Esta participación puede estar sobreestimada ya que se han considerado para su cálculo las ventas de ropa para niños y niñas de GOSSIP.

⁶ Los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» fueron aprobados por la Resolución SC N° 208/2018 de fecha 11 de abril de 2018.

⁷ La expresión «Negocio» significa el negocio de confección o venta de indumentaria para niños.

⁸ Es oportuno poner de resalto que las partes han estipulado, específicamente en la «Cláusula XI | Confidencialidad» del «Oferta 2018/01 – Compraventa de Acciones» de fecha 7 de marzo de 2018, que darán tratamiento confidencial a los términos particulares que pudiese contener el acuerdo celebrado y la información que hayan obtenido respecto de la otra como consecuencia de las tratativas previas a su celebración y ejecución. Se aprecia nítidamente que, tal y como se encuentra estipulada, una cláusula como la reseñada no tiene por objeto ni efecto limitar la capacidad competitiva futura de ninguna de las partes intervinientes en la operación notificada y, por lo tanto, no puede considerarse que configure una restricción accesoria a la transacción notificada.

⁹ El Decreto N° 480/2018, publicado el 24 de mayo de 2018 en el Boletín Oficial de la República Argentina, dispone en su Artículo 81 que: *“Los Expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma.”*

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.15 16:11:32 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.15 16:26:36 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.15 17:40:28 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.15 17:56:52 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.21 02:07:33 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.06.21 02:07:34 -03'00'